

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 569/2537

นายวินัย ปรีดาวรรณเพ็ญ

โจทก์

นายจอง สิงห์แย้ม

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231 วรรคสอง

คำสั่งของศาลในเรื่องทะเลการบังคับเป็นอำนาจเฉพาะศาลเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องทะเลการบังคับอย่างใดแล้วคู่ความจะฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์อีกไม่ได้และคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ดังนั้น จำเลยจึงไม่มีสิทธิฎีกาและขอทะเลการบังคับในระหว่างฎีกา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านเลขที่ 6/47 ถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือแขวงหนองแขมเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และส่งมอบบ้านที่เช่าให้กับโจทก์ในสภาพเรียบร้อยกับให้ชำระค่าเช่าค้างชำระเป็นเงิน 24,500 บาท พร้อมกับค่าเสียหายอีกเดือนละ 3,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องติดต่อกันไปจนกว่าจะส่งมอบบ้านเช่าให้แก่โจทก์เสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ และยื่นคำร้องขอทะเลการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา และไม่รับอุทธรณ์คำสั่ง (ที่ฎีกาไม่รับคำร้องขอทุเลาการบังคับ)

จำเลยจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งขอให้รับฎีกาและคำร้องขอทุเลาการบังคับของ จำเลยไว้พิจารณาต่อไป

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "คำสั่งของศาลในเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจเฉพาะศาล เมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งในเรื่องทุเลาการบังคับอย่างใดแล้ว คู่ความจะฎีกาคำสั่งศาล อุทธรณ์อีกไม่ได้ และคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ดังนั้น จำเลยจึง ไม่มีสิทธิฎีกาและขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาและไม่ รับคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็น พับ"

(ภูเกียรติ สุนทรบุระ-สะสม สิริเจริญ-ชัยนาท พันต่างค์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ